

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/6446/25

הצעת חוק הסרת תכנים מיניים שמפורסמים ללא הסכמה מרשת חברתית, התשפ"ו–2026

הגדרות

1. בחוק זה –

"ראש הרשות" – ראש הרשות להגנת הפרטיות;

"רשת חברתית" – שירות ברשת האינטרנט המאפשר למשתמש בו את כל אלה:

(1) יצירת כינוי משתמש;

(2) שיתוף תוכן עם משתמשים אחרים;

(3) צפייה בתכנים או בחלק מהם ששותפו בין המשתמשים;

"תוכן מיני" – תצלום, סרטון, הקלטה או תיאור חזותי אחר שבו מופיע אדם שניתן לזהותו, במישרין או בעקיפין, בעירום או במעשה מיני;

"תוכן מיני ללא הסכמה" – תוכן מיני שפורסם ללא הסכמת האדם הנראה בו.

מנגנון דיווח

2.

מפעיל רשת חברתית יקים מנגנון לקבלת בקשות הסרה של תוכן מיני ללא הסכמה ברשת החברתית; המנגנון יהיה גלוי ונגיש ויכלול אפשרות להגשת תלונה מקוונת.

בקשת ההסרה

3.

בקשת הסרה תכלול, ככל הניתן בנסיבות העניין, את הפרטים הבאים:

(1) שמו של האדם המבקש את ההסרה ופרטי התקשרות עמו;

(2) זיהוי ומידע על התוכן המיני שבגינו מבוקשת ההסרה;

(3) הצהרת המבקש כי הוא האדם הנראה בתוכן המיני והוא פורסם ללא הסכמתו וחתימה ידנית או אלקטרונית כי המידע שנמסר בבקשה הוא נכון במועד הגשתו; הבקשה יכולה להיות מוגשת גם באמצעות הורחו של האדם הנראה בתוכן המיני, אפוטרופוסו או אדם אחר המוסמך לפעול בשמו.

חובת הסרה

4.

(א) קיבל מפעיל רשת חברתית בקשה להסרת תוכן מיני ללא הסכמה בהתאם לאמור בסעיף 3, יסיר את התוכן המיני לא יאוחר מ-48 שעות ממועד קבלת הבקשה.

(ב) היה האדם הנראה בתיעוד קטין, יסיר מפעיל הרשת החברתית את התוכן המיני בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלת הבקשה.

(ג) מפעיל רשת חברתית ינקוט במאמצים סבירים לאיתור ולהסרת כל עותק זה של אותו תיעוד.

(ד) מצא מפעיל רשת חברתית שבקשת הסרה הוגשה שלא כאמור בסעיף 3, או שתוכן הבקשה לא עוסק בתוכן מיני ללא הסכמה, יחזיר למגיש הבקשה הודעה על סיום הטיפול בה לא יאוחר מ-48 שעות ממועד קבלתה.

הגבלת אחריות

5.

(א) מפעיל רשת חברתית, עובדיו ומי שפעלו מטעמו לא יישאו באחריות פלילית או נזיקית כלפי המפרסם או כלפי צד שלישי בשל הסרת תוכן מיני, אם פעלו בתום לב ובאופן סביר לפי הוראות חוק זה.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) אינו גורע מאחריותם לפי כל דין בנוגע לפרסום תכנים אחרים או בשל אי-עמידה בחובות אחרות המוטלות עליהם בדין.

הוראות נוספות

6.

(א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מאחד מאלה –

(1) חובות דיווח לרשות מוסמכת לפי כל דין ;

(2) סמכויות המשטרה או רשות תביעה לפי כל דין ;

(3) זכותו של אדם לנקוט הליכים אזרחיים או פליליים בשל פרסום תוכן מיני ללא הסכמה לפי כל דין.

(ב) הסרת תוכן מיני ללא הסכמה, לפי חוק זה, לא תיחשב כראייה לעניין קיומה או אי-קיומה של עבירה פלילית או עוולה אזרחית.

הודעה על כוונת

7.

חיוב בעיצום כספי

היה לראש הרשות יסוד סביר להניח כי מפעיל רשת חברתית הפר הוראה מההוראות המנויות בסעיף 2, 4 או 19 (להלן – מפר) ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה בכתב על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין ראש הרשות, בין השאר, את אלה:

(1) פירוט המעשה המהווה את ההפרה, נסיבות ביצועו ומועד ביצועו ;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו ;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני ראש הרשות לפי הוראות סעיף 8, וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 9(ד) ;

- (4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת לפי הוראות סעיף 16, ושיעור התוספת.
8. זכות טיעון. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 7 רשאי לטעון את טענותיו לפני ראש הרשות, בכתב או בעל פה, לפי החלטת ראש הרשות, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין שיעורו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה; ראש הרשות רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
9. החלטת ראש הרשות ודרישת תשלום. (א) ראש הרשות יחליט, לאחר ששקל את הטענות שהוגשו לו לפי סעיף 8, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 11.
- (ב) ראש הרשות לא יטיל עיצום כספי על מפר שהוכיח כי עשה כל שביכולתו כדי להסיר את התוכן המיני מהרשת החברתית.
- (ג) (1) החליט ראש הרשות לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל עיצום כספי, ימסור למפר דרישה לשלם את העיצום הכספי (להלן – דרישת תשלום); בדרישת תשלום יציין ראש הרשות, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן כאמור בסעיף 12(א) והמועד לתשלום;
- (2) החליט ראש הרשות שלא להטיל עיצום כספי לפי הוראות סעיף קטן (א), ימסור למפר הודעה בכתב על כך.
- (ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 8 בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
10. סכום העיצום הכספי. (א) סכום העיצום הכספי יהיה 50,000 שקלים חדשים בשל הפרת הוראה מהוראות אלה:
- (1) לא הקים מנגנון דיווח על תוכן מיני ללא הסכמה בהתאם להוראת סעיף 2;
- (2) לא דיווח לראש הרשות על פעולות שביצע לפי חוק זה בהתאם להוראת סעיף 19.
- (ב) סכום העיצום הכספי יהיה 30,000 שקלים חדשים בשל הפרת הוראה מהוראות המפורטות בסעיף 4.
11. סכומים מופחתים. (א) ראש הרשות אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
- (ב) שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בסימן זה, בשיעורים שיקבע.

12. סכום מעודכן של העיצום הכספי (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא הגיש את טענותיו כאמור בסעיף 8 – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.
- (ב) סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 10 יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- (ג) הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.
13. המועד לתשלום העיצום הכספי על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 9.
14. ריבית שקלית ודמי פיגורים לא שולם עיצום כספי במועד, ייוספו עליו לתקופת הפיגור ריבית שקלית ודמי פיגורים, עד לתשלומו, ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹, בשינויים המחויבים.
15. גבייה עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995².
16. הפרה נמשכת בהפרה נמשכת ייוסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.
17. ערעור, עיכוב ביצוע (א) על הפעלת אמצעי אכיפה מינהלי לפי חוק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה ההודעה על ביצוע הפעולה.
- (ב) אין בהגשת ערעור על החלטת ראש הרשות לפי חוק זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך ראש הרשות או שבית המשפט הורה על כך.
- (ג) בית המשפט הדין בערעור רשאי לאשר את החלטת ראש הרשות, לשנותה, לבטלה או לקבל החלטה אחרת במקומה, ורשאי הוא להחזיר את העניין עם הוראות לראש הרשות.

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
² ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

(ד) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד העירבון, לקבל ערעור כאמור בסעיף קטן (א), והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי או החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו שהופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו או הפקדתו עד יום החזרתו.

פרסום

18. (א) הטיל ראש הרשות עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של הרשות להגנת הפרטיות את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;
 - (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;
 - (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
 - (4) אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
 - (5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
 - (6) שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד, אלא אם כן הוא תאגיד המנוהל על ידי יחיד ושמו של התאגיד כשם הבעלים היחיד שלו.
- (ב) פרסום לפי סעיף זה לא יתבצע אלא לאחר שניתנה למפר הזדמנות לטעון את טענותיו; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 8, ובלבד שראש הרשות הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 7.
- (ג) הוגש ערעור על החלטת ראש הרשות להטיל עיצום כספי, יפרסם ראש הרשות, באותה הדרך שפרסם לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

דיווח

19. מפעיל רשת חברתית ידווח לראש הרשות אחת לשנה על פעולות שביצע לפי חוק זה.

ביצוע ותקנות

20. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנים האחרונות התגברה בישראל ובעולם תופעת פרסום תכנים מיניים ללא הסכמה, לרבות הפצה נרחבת ברשתות חברתיות. הפצה זו גורמת פגיעה חמורה בפרטיות, בכבוד האדם, בשמו הטוב של האדם ובביטחון האישי. פגיעות אלו אף חמורות כיום, יותר מבעבר, בשל מאפייני המרחב הדיגיטלי – מהירות, היקף, נגישות, והיכולת לשכפל ולהפיץ תכנים באופן שאינו בר שליטה.

המציאות הטכנולוגית העכשווית מוסיפה נדבך חדש של פגיעה באמצעות זיופים דיגיטליים (deepfakes) – דימויים חזותיים שמציגים מראית עין שקרית של אדם בסיטואציה מינית. גם כאשר לא צולם אירוע אמיתי, התוצאה החברתית והנפשית של הפצת התוכן היא דומה ומכילה פעמים רבות הוקעה, השפלה, ופגיעה בתעסוקה וביחסים אישיים. הפגיעה בקטינים כתוצאה מתופעה זו חמורה שבעתיים.

מבחינה נורמטיבית, למשפט הישראלי קיימים כלים חלקיים להתמודדות עם תופעה זו (למשל באמצעות עבירות פגיעה בפרטיות, איומים, סחיטה, פרסומי תועבה מסוימים), אולם אין הסדר המטפל בהסרה של תכנים מיניים שמפורסמים ללא הסכמה ברשת על ידי מנגנון דיווח והסרה ברשתות החברתיות השונות.

הצעת חוק זו נשענת על עקרונות דומים שנקבעו בחוק הפדרלי בארצות הברית, הידוע בשם TAKE IT DOWN Act, שמטרתו להגן על נפגעי הפצת תכנים מיניים ללא הסכמה ולהטיל אחריות ישירה על מפעילי רשתות חברתיות להסרת תכנים אלו במהירות. בדומה לחוק האמריקאי, גם בהצעת חוק זו מוצע ליצור מנגנון משפטי ברור, יעיל ומידתי להתמודדות עם תופעה זו, תוך התאמתו למבנה החוקתי והמשפטי של מדינת ישראל.

בהצעת חוק זו מוצע להסדיר חובת הסרה על מפעיל רשת חברתית, ביחס לתוכן מיני שפורסם ברשת ללא הסכמת האדם הנראה בו, גם אם ניתנה הסכמה לצילום או ליצירת התיעוד עצמו.

מוצע כי מפעיל רשת חברתית יחוייב להקים מנגנון גלוי ונגיש לקבלת בקשות הסרה, לרבות תלונות מקוונות. עוד מוצע כי בקשת ההסרה תכלול, ככל הניתן, פרטי זיהוי והתקשרות של מגיש הבקשה, פרטים שיאפשרו לזהות את התיעוד, הצהרת המבקש כי הוא האדם הנראה בתוכן המיני והוא פורסם ללא הסכמתו (הבקשה יכולה להיות מוגשת גם באמצעות הורו של האדם, אפוטרופוסו או אדם אחר המוסמך לפעול בשמו) ולכלול הצהרה חתומה בדבר נכונות המידע.

בהמשך לכך, הצעת החוק קובעת כי לאחר קבלת בקשת הסרה כל תוכן מיני שפורסם ללא הסכמה, ובהתקיים תנאי החוק, על המפעיל להסיר את התוכן המיני ללא הסכמה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הבקשה; במקרה שהאדם הנראה בסרטון הוא קטין – בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות. עוד נקבע כי המפעיל ינקוט מאמצים סבירים לאיתור ולהסרת כל עותק זהה של אותו תיעוד. במידה ומצא מפעיל רשת חברתית שבקשת הסרה הוגשה שלא כאמור בחוק, או שתוכן הבקשה לא עוסק בתוכן מיני שפורסם ללא הסכמה, יחזיר למגיש הבקשה הודעה על סיום הטיפול בה לא יאוחר מ-48 שעות ממועד קבלתה.

עוד מוצע כי לצורך עידוד ביצוע ההסרה, מפעיל הרשת החברתית, עובדיו ומי שפעלו מטעמו לא יישאו באחריות פלילית או נזיקית כלפי המפרסם או צד שלישי בשל ההסרה, אם פעלו בתום לב ובאופן סביר לפי החוק. במקביל, מוצע לקבוע כי אין בכך כדי לגרוע מאחריות לפי כל דין ביחס לתכנים אחרים או באי-עמידה בחובות חוקיות אחרות. כמו כן, מוצע לקבוע כי הסרה לפי החוק לא תיחשב כהודאה בקיומה או באי-קיומה של עבירה פלילית או עוולה אזרחית.

לצורך אכיפת החוק, מוצע לקבוע הסדר של עיצומים כספיים שיוטלו בידי ראש הרשות להגנת הפרטיות במקרה של הפרת הוראה מהוראות ההסדר המוצע. יחד עם זאת, מוצע לקבוע כי לא יוטל עיצום על מפר שהוכיח שעשה כל שביכולתו להסיר את התוכן. סכום העיצום המוצע הוא 50,000 שקלים חדשים בגין הפרות על אי-הקמת מנגנון דיווח ואי-דיווח לראש הרשות אחת לשנה, ו-30,000 שקלים חדשים בגין הפרה על אי הסרת תוכן מיני שפורסם ללא הסכמה בתקופות האמורות או אי-החזרת תשובה למגיש הבקשה בתוך 48 שעות. סכום העיצום יעודכן אחת לשנה לפי המדד ויפורסם ברשומות. עוד מוצע לקבוע תוספת יומית להפרה נמשכת (חלק עשרים מסכום העיצום לכל יום), וכן מנגנון ערעור לבית משפט השלום.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי כנסת (פ/6445/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ו (05.01.2026)